CONTRAT-CADRE D’APPORTEUR D’AFFAIRES INDÉPENDANT

Partenariat commercial à la commission • Contrat soumis au droit belge • Contrat-cadre version 1.0

Entre les soussignés

FLOWPOINT

Dénomination légale complète : Heusschen, Maël

Dénomination commerciale : FlowPoint

Forme juridique : Entreprise individuelle (personne physique indépendante)

Numéro d’entreprise (BCE) : 1038.273.845

Numéro de TVA : BE1038.273.845

Adresse du siège : Cité de Husquet 10, 4820 Dison, Belgique

Site internet : https://flowpoint.pro

Représentée par : Maël Heusschen, Fondateur / Entrepreneur individuel

Ci-après dénommée « FLOWPOINT »,

Et :

L’Apporteur

Nom ou dénomination : [NOM COMPLET]

Forme juridique ou statut : [INDÉPENDANT/SOCIÉTÉ]

Numéro d’entreprise : [NUMÉRO]

Numéro de TVA : [NUMÉRO DE TVA]

Adresse : [ADRESSE COMPLÈTE]

Pays : [PAYS]

Représenté par : [NOM ET FONCTION]

Ci-après dénommé « l’Apporteur », FLOWPOINT et l’Apporteur étant ensemble dénommés les « Parties ».

Article 1 — Objet

FLOWPOINT confie à l’Apporteur, qui accepte, une mission non exclusive consistant à identifier des prospects susceptibles d’être intéressés par les services de FLOWPOINT et à les mettre en relation avec FLOWPOINT.

L’Apporteur agit en qualité de professionnel indépendant. Il ne dispose d’aucun pouvoir pour représenter juridiquement FLOWPOINT, conclure un contrat en son nom ou engager FLOWPOINT envers un tiers.

Le présent contrat-cadre (le « Contrat ») se compose des présentes dispositions générales, de l’Annexe 1 (Informations pratiques) et de l’Annexe 2 (Conditions commerciales et commissions), cette dernière dans sa version applicable déterminée conformément à l’Article 7.

Article 2 — Activités autorisées

L’Apporteur peut :

- identifier des prospects correspondant aux critères communiqués par FLOWPOINT ;

- présenter les fonctionnalités et avantages de FLOWPOINT en utilisant uniquement les informations commerciales approuvées ;
- transmettre un lien de suivi personnel ou un code partenaire ;
- organiser une mise en relation ou une démonstration ;
- accompagner le prospect dans sa prise de décision sans engager FLOWPOINT.

Sans l'autorisation écrite préalable de FLOWPOINT, l'Apporteur ne peut pas :

- signer un document au nom de FLOWPOINT ;
- modifier les prix, remises ou conditions contractuelles ;
- promettre une fonctionnalité, un délai ou un résultat non approuvé ;
- percevoir directement des paiements de clients ;
- créer des supports utilisant la marque FLOWPOINT ;
- faire appel à un sous-apporteur ;
- présenter la relation comme un contrat de travail ;
- prendre un engagement juridiquement contraignant au nom de FLOWPOINT.

L'acceptation définitive du client et la conclusion de tout abonnement relèvent exclusivement de FLOWPOINT.

Article 3 — Indépendance des Parties

L'Apporteur organise librement son activité, son temps de travail, ses méthodes et son lieu de travail. Il n'est soumis à aucun horaire fixe, quota minimal ni contrôle hiérarchique.

L'Apporteur utilise son propre matériel, supporte ses propres frais professionnels et reste libre de travailler pour d'autres clients, sous réserve des obligations de confidentialité prévues par le présent Contrat.

Le présent Contrat ne constitue ni un contrat de travail, ni une société, ni une franchise, ni une relation exclusive. L'Apporteur demeure seul responsable de ses obligations fiscales, sociales, administratives et comptables dans son pays d'établissement. Les Parties s'engagent à exécuter leur relation conformément à ce statut indépendant.

Article 4 — Enregistrement et identification des prospects

Pour ouvrir un droit éventuel à Commission, le prospect est attribué automatiquement à l'Apporteur lorsqu'il accède à FLOWPOINT ou s'y inscrit au moyen du lien referral personnel et unique de l'Apporteur, contenant son identifiant vendeur (seller_id), et que ce seller_id est enregistré dans les systèmes de FLOWPOINT. Si ce suivi automatique est indisponible, incomplet ou contesté, l'attribution peut être effectuée manuellement au moyen de 1 ou plusieurs des méthodes de preuve suivantes :

- lien partenaire individuel ;
- code partenaire ;
- enregistrement préalable dans l'outil désigné par FLOWPOINT ;
- transmission à FLOWPOINT d'un fichier Excel, CSV ou équivalent ;
- transmission d'une liste structurée tenue dans un outil de notes ou de suivi commercial ;
- email adressé à FLOWPOINT identifiant clairement le prospect ;
- capture d'écran d'une conversation avec le prospect ;
- preuve d'un échange par email, messagerie professionnelle ou réseau social ;
- confirmation écrite de FLOWPOINT reconnaissant l'introduction ;
- tout autre moyen de preuve accepté préalablement par écrit par FLOWPOINT.

La liste, le document ou la preuve transmis doit contenir suffisamment d’informations pour permettre à FLOWPOINT d’identifier le prospect et de le rechercher dans ses systèmes, notamment Stripe, son CRM ou sa base d’utilisateurs.

Dans la mesure où elles sont disponibles et ont été collectées légalement, les informations minimales à fournir comprennent :

- le nom de l’entreprise ou du prospect ;
- le nom de la personne de contact ;
- l’adresse email professionnelle ou celle utilisée pour créer le compte FLOWPOINT ;
- le site internet ou le nom de domaine de l’entreprise ;
- le pays ;
- la date du premier contact ;
- le canal utilisé pour contacter le prospect ;
- toute information complémentaire raisonnablement nécessaire pour éviter une confusion avec un autre prospect.

Lorsqu’elle est connue, l’adresse email utilisée par le prospect pour s’inscrire ou effectuer un paiement constitue l’identifiant principal.

Lorsqu’une capture d’écran est utilisée comme preuve, elle doit permettre d’identifier le prospect, la date, le compte ou le moyen de communication utilisé ainsi que la nature réelle de l’introduction ou de la présentation de FLOWPOINT. L’Apporteur ne transmet que les informations nécessaires à l’identification et à l’attribution du prospect et masque, lorsque cela est possible, les informations privées ou les parties de la conversation sans rapport avec cette attribution.

L’enregistrement doit intervenir avant l’inscription ou la souscription du prospect ou, au plus tard, dans les 24 heures suivant la première introduction documentée.

Après réception de la liste ou de la preuve, FLOWPOINT vérifie si le prospect possède déjà un compte, bénéficie ou a déjà bénéficié d’un essai, est ou a déjà été client, figure déjà dans le pipeline commercial, a déjà été présenté par un autre partenaire ou a déjà fait l’objet d’échanges documentés avec FLOWPOINT.

FLOWPOINT informe l’Apporteur de l’acceptation ou du refus d’attribution du prospect, sans être tenue de communiquer des informations confidentielles, financières ou personnelles le concernant. FLOWPOINT peut refuser un prospect relevant de l’une des catégories précédentes, ne satisfaisant pas aux critères d’éligibilité, ne pouvant être identifié avec suffisamment de certitude ou lié à l’Apporteur dans le but d’obtenir artificiellement une Commission.

L’absence de réponse immédiate de FLOWPOINT ne vaut pas acceptation. En cas de contestation, les données horodatées de FLOWPOINT, les informations Stripe, les enregistrements du CRM, les liens de suivi, les codes partenaires, les emails, les listes transmises et les preuves de conversation sont examinés afin de déterminer l’origine du prospect.

Article 5 — Période d’attribution

Un prospect valablement enregistré reste attribué à l’Apporteur pendant 90 jours à compter de son enregistrement. S’il commence un essai gratuit pendant cette période, l’attribution reste valable jusqu’à 30 jours après la fin normale de cet essai. Toute prolongation nécessite l’accord écrit de FLOWPOINT.

Article 6 — Commission

Pour chaque nouveau client valablement attribué à l’Apporteur, celui-ci a droit à une Commission dont le taux, la base de calcul, le caractère récurrent ou non, les offres et catégories de produits éligibles, les règles propres aux modes de facturation et les exclusions sont fixés par les Conditions commerciales et commissions (Annexe 2) applicables conformément à l’Article 7.

Selon la version 1.0 des Conditions commerciales, la Commission est unique et non récurrente : elle est égale à 35 % du montant hors taxes du premier paiement d’abonnement éligible effectivement encaissé par FLOWPOINT, n’est versée qu’une seule fois par nouveau client et ne s’applique pas aux paiements exclus par l’Annexe 2.

Article 7 — Conditions commerciales : versions et évolution

Les Conditions commerciales et commissions sont établies sous forme de versions numérotées. Chaque version indique son numéro, sa date d’effet et les changements apportés par rapport à la version précédente. La version 1.0 est acceptée par l’Apporteur lors de la signature du Contrat.

Lorsque son offre évolue, notamment en cas de création, de modification ou de suppression d’une offre, d’une formule, d’un mode de facturation, d’un add-on ou d’une catégorie de produits ou services, ou en cas de modification de ses prix, FLOWPOINT peut établir une nouvelle version des Conditions commerciales. Elle la notifie à l’Apporteur par email, à l’adresse indiquée à l’Article 21, au moins 15 jours avant sa date d’effet, avec le texte complet de la nouvelle version.

Une nouvelle version qui ne réduit pas les droits de l’Apporteur, notamment l’ajout d’une offre, d’un mode de facturation ou d’une catégorie de produits éligible, la mise à jour des prix publics sans modification du taux ni de la base de calcul de la Commission, ou une simple clarification, s’applique à compter de sa date d’effet. L’Apporteur qui ne souhaite pas poursuivre la relation peut résilier le Contrat conformément à l’Article 15.

Une nouvelle version qui réduit le taux de la Commission, restreint sa base de calcul ou les offres éligibles, ajoute une exclusion ou rend moins favorables les conditions d’acquisition ou de paiement de la Commission ne s’applique à l’Apporteur qu’après son acceptation expresse. Cette acceptation peut être donnée par voie électronique, notamment par signature électronique de la nouvelle version ou d’un avenant, ou par une acceptation en ligne horodatée, sans qu’il soit nécessaire de signer un nouveau contrat-cadre. À défaut d’acceptation, la version précédemment applicable continue de s’appliquer à l’Apporteur, chaque Partie conservant la faculté de résilier le Contrat conformément à l’Article 15.

Aucune nouvelle version ne peut réduire, supprimer ou modifier une Commission acquise, ni les conditions applicables à une vente déjà éligible. Chaque Commission est régie par la version des Conditions commerciales applicable à l’Apporteur à la date du premier paiement éligible du client. Toutefois, un prospect valablement enregistré avant la date d’effet d’une version moins favorable reste soumis, pendant sa période d’attribution, à la version applicable à la date de son enregistrement.

FLOWPOINT conserve, pour chaque Apporteur, son identifiant vendeur (seller_id), le Contrat signé et sa version, les versions des Conditions commerciales notifiées et, le cas échéant, acceptées, avec leurs dates de notification, d’acceptation et d’effet, ainsi que l’historique des versions applicables. Chaque relevé de Commission mentionne la version des Conditions commerciales appliquée. L’Apporteur peut obtenir, sur simple demande, une copie des versions qui lui sont ou lui ont été applicables. Ces données sont traitées conformément à l’Article 13.

Toute modification des autres dispositions du Contrat reste soumise à l’Article 20 et peut être formalisée par un avenant signé électroniquement.

Article 8 — Conditions d’acquisition de la Commission

La Commission n’est acquise que si :

- le prospect a été valablement attribué ;
- la période d’essai, le cas échéant, est terminée ;
- le client a souscrit une offre payante éligible au sens des Conditions commerciales applicables ;
- FLOWPOINT a effectivement encaissé le paiement ;
- le paiement n’a pas été annulé, contesté ou remboursé ;
- aucun indice raisonnable de fraude ou d’auto-parrainage n’existe ;
- l’Apporteur a fourni les documents de facturation requis.

Une inscription gratuite ou le commencement d’un essai ne génère aucune Commission.

Article 9 — Paiement

FLOWPOINT valide la vente pendant les 30 jours suivant la réception du paiement afin de tenir compte des remboursements, rétrofacturations et fraudes. Après validation, FLOWPOINT fournit un relevé de Commission. Sauf régime impératif différent, l’Apporteur émet ensuite une facture conforme. La Commission est payée dans les 15 jours suivant la réception de cette facture.

Les frais bancaires, taxes et obligations fiscales de l’Apporteur restent à sa charge. Si une Commission payée concerne un paiement ultérieurement annulé, remboursé ou déclaré frauduleux, FLOWPOINT peut la déduire des Commissions futures ou en demander le remboursement dans les 30 jours.

Article 10 — Prix et communications commerciales

Les prix, offres, essais et conditions applicables sont ceux officiellement publiés ou communiqués par FLOWPOINT. L’Apporteur ne peut accorder de remise ni modifier un essai sans autorisation écrite et s’interdit toute déclaration fausse, trompeuse, exagérée ou invérifiable concernant FLOWPOINT.

Article 11 — Prospection et conformité

L’Apporteur respecte toutes les lois applicables à la prospection commerciale, aux communications électroniques, à la protection des données, à la concurrence loyale, à la protection des consommateurs, à la lutte contre la corruption, aux listes d’opposition et aux demandes de désinscription. Lorsque cela est requis, il conserve la preuve de la source des coordonnées et de la base légale de la prospection.

Sont notamment interdits :

- le spam de masse non ciblé ;
- l’usurpation d’identité ;
- les faux témoignages ou promotions ;
- l’achat de bases de données provenant de sources inconnues ;
- le harcèlement des prospects ;
- la transmission de données obtenues illégalement.

Toute opposition ou demande de désinscription doit être respectée immédiatement et transmise à FLOWPOINT lorsqu’elle concerne également FLOWPOINT.

Article 12 — Confidentialité

L'Apporteur garde confidentielles toutes les informations techniques, commerciales, financières et stratégiques non publiques, listes de prospects, identifiants d'accès, documents et données obtenus dans le cadre de la relation. Ces informations ne peuvent être utilisées que pour exécuter le présent Contrat. Cette obligation reste en vigueur pendant 5 ans après sa fin ; les secrets d'affaires demeurent protégés tant qu'ils conservent ce statut.

Article 13 — Données à caractère personnel

Chaque Partie traite les données à caractère personnel relevant de sa responsabilité conformément aux lois applicables. L'Apporteur ne transfère que les données nécessaires et légalement collectées. Si l'Apporteur traite des données sur instruction de FLOWPOINT, les Parties doivent préalablement conclure un accord distinct de traitement des données. L'Apporteur informe FLOWPOINT sans délai injustifié de tout incident de sécurité concernant des données de FLOWPOINT.

Article 14 — Propriété intellectuelle

FLOWPOINT conserve tous les droits relatifs à son logiciel, sa marque, ses contenus, démonstrations, bases de données et supports. FLOWPOINT accorde à l'Apporteur un droit personnel, révocable et non transférable d'utiliser les supports approuvés uniquement aux fins du présent Contrat. À la fin de celui-ci, l'Apporteur cesse d'utiliser la marque FLOWPOINT et restitue ou supprime les documents confidentiels et identifiants d'accès.

Article 15 — Durée et résiliation

Le présent Contrat entre en vigueur le [DATE] pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut y mettre fin moyennant un préavis écrit de 15 jours.

FLOWPOINT peut le résilier immédiatement en cas de fraude, violation de la confidentialité, prospection illégale, usage abusif de la marque FLOWPOINT, déclarations mensongères, atteinte à la réputation de FLOWPOINT ou manquement grave ou répété.

La résiliation n'affecte pas les Commissions définitivement acquises. Les prospects valablement enregistrés avant la résiliation restent éligibles jusqu'à la fin de leur période d'attribution, sauf si la résiliation résulte d'une fraude ou d'un manquement affectant leur acquisition. Aucune Commission n'est due sur des paiements autres que ceux ouvrant droit à Commission selon les Conditions commerciales applicables à ces prospects.

Article 16 — Vérification et suspension

FLOWPOINT peut demander les informations raisonnablement nécessaires pour vérifier l'identité et le statut professionnel de l'Apporteur, ses coordonnées bancaires, l'origine d'un prospect, la conformité d'une campagne, l'authenticité d'une vente et l'absence de fraude. FLOWPOINT peut suspendre temporairement une Commission faisant l'objet d'une vérification sérieuse, à condition d'en expliquer la raison. La suspension ne peut dépasser la durée raisonnablement nécessaire.

Article 17 — Responsabilité

Chaque Partie répond des dommages directs résultant de sa faute ou de son manquement. L'Apporteur garantit FLOWPOINT contre les réclamations directement causées par une prospection illégale, de fausses promesses, une utilisation non autorisée de données, une atteinte aux droits de tiers ou un engagement non autorisé pris au nom de FLOWPOINT. Aucune limitation ne s'applique en cas de fraude, de faute intentionnelle ou lorsque la loi l'interdit.

Article 18 — Interdiction de cession

L'Apporteur ne peut céder le présent Contrat, transférer sa mission ni faire appel à des sous-apporteurs sans l'accord écrit préalable de FLOWPOINT.

Article 19 — Droit applicable et litiges

Le présent Contrat est soumis au droit belge, sans préjudice des dispositions impératives applicables dans le pays de l'Apporteur. Les Parties tentent d'abord de parvenir à une solution amiable pendant 30 jours suivant une notification écrite. À défaut d'accord, les tribunaux de l'arrondissement judiciaire du siège de FLOWPOINT sont compétents, sauf règle impérative contraire.

Article 20 — Dispositions générales

Le présent Contrat et ses annexes constituent l'intégralité de l'accord. Sous réserve de l'Article 7 pour les Conditions commerciales, toute modification doit être écrite et acceptée par les 2 Parties, le cas échéant par voie électronique. En cas de contradiction, les Conditions commerciales applicables prévalent pour les règles de Commission et les présentes dispositions prévalent pour toute autre question. Si une disposition est invalide, les autres restent applicables et les Parties la remplacent par une disposition valable poursuivant un objectif économique comparable. Les notifications sont envoyées aux adresses email indiquées ci-dessous, sauf forme particulière imposée par la loi.

Article 21 — Signature électronique

Les Parties acceptent de signer électroniquement et reconnaissent la valeur probante de la signature électronique dans les limites autorisées par la loi applicable.

En signant le présent Contrat (contrat-cadre version 1.0), l'Apporteur accepte la version 1.0 des Conditions commerciales et commissions (Annexe 2).

Signé électroniquement le [DATE].

Pour FLOWPOINT

Nom : Maël Heusschen
Fonction : Fondateur / Entrepreneur individuel
Email : support@flowpoint.pro
Signature :

Pour l'Apporteur

Nom : [NOM]
Fonction : [FONCTION]
Email : [EMAIL]
Signature :

Annexe 1 — Informations pratiques

Lien referral personnel / seller_id / code partenaire : [IDENTIFIANT]

Abonnements autorisés : [ABONNEMENTS]

Pays autorisés : [PAYS]

Secteurs autorisés : [SECTEURS]

Méthode d’enregistrement : [CRM/FORMULAIRE/LISTE/LIEN]

Format de liste accepté : [EXCEL/CSV/FORMULAIRE/AUTRE]

Adresse de facturation de FLOWPOINT : Heusschen, Maël (FlowPoint), Cité de Husquet 10, 4820 Dison, Belgique — TVA BE1038.273.845

Adresse email d’enregistrement des prospects : support@flowpoint.pro

Adresse email de facturation : support@flowpoint.pro

Adresse email pour les questions commerciales : support@flowpoint.pro

Annexe 2 — Conditions commerciales et commissions

Version	Date d'effet	Contrat-cadre de référence
1.0	**14 septembre 2026**	**Contrat-cadre d'apporteur d'affaires indépendant, version 1.0**

Les présentes Conditions commerciales font partie intégrante du Contrat. Elles fixent les règles de Commission applicables à compter de leur date d'effet. Elles peuvent évoluer par versions successives, pour l'avenir uniquement, dans les conditions de l'Article 7 du Contrat.

1. Offres éligibles

Offres actuellement commercialisées par FLOWPOINT et ouvrant droit à Commission, sous réserve des abonnements autorisés pour l'Apporteur à l'Annexe 1 :

Offre	Prix public	Facturation
Standard	29 € / mois	Mensuelle
Pro	79 € / mois	Mensuelle
Ultra	149 € / mois	Mensuelle

Les prix sont indiqués à titre informatif, tels que publiés par FLOWPOINT à la date d'effet de la présente version. Les prix applicables aux clients sont ceux fixés conformément à l'Article 10. La Commission est calculée sur le montant hors taxes effectivement encaissé, conformément au point 3.

À la date d'effet de la présente version, FLOWPOINT ne commercialise ni facturation annuelle ni offre Enterprise. Une offre, un mode de facturation ou une catégorie de produits ou services non mentionné ci-dessus n'ouvre droit à Commission que si une version ultérieure des Conditions commerciales le prévoit.

2. Taux et caractère de la Commission

Taux de Commission : 35 %
Caractère : Commission unique et non récurrente, versée une seule fois par nouveau client

3. Base de calcul

La Commission est égale à 35 % du montant hors taxes du premier paiement d'abonnement éligible effectivement payé par le client et définitivement encaissé par FLOWPOINT après la période d'essai.

Pour un abonnement mensuel, la Commission correspond à 35 % du premier paiement mensuel hors taxes effectivement encaissé par FLOWPOINT. Lorsqu'une remise est accordée, la Commission est calculée sur le montant hors taxes réellement payé après cette remise.

4. Exclusions

La Commission n'est payable qu'une seule fois par nouveau client. Elle ne s'applique pas :

- aux renouvellements ;
- au deuxième mois d'abonnement ni aux mois suivants ;
- aux add-ons ;
- aux jetons ou crédits d'intelligence artificielle ;
- aux frais d'installation, de migration ou de conseil ;
- aux taxes, remises, avoirs ou montants remboursés ;
- aux transactions frauduleuses ou impayées ;
- aux achats effectués personnellement par l'Apporteur ;
- aux comptes dupliqués ou créés artificiellement.

5. Historique des versions

Version	Date d'effet	Changements
1.0	14 septembre 2026	Version initiale : Commission unique et non récurrente de 35 % sur le premier paiement d'abonnement éligible ; offres Standard, Pro et Ultra en facturation mensuelle.